

Самостійна робота № 8

Обставини, за яких нещасні випадки визнаються такими, що не пов'язані з виробництвом

Мета роботи:

- теоретичне засвоєння критеріїв, за якими нещасний випадок класифікується як такий, що не пов'язаний із професійною діяльністю;
- набуття навичок аналізу обставин події на основі чинного законодавства.

План:

1. Визначення поняття «нещасний випадок, що не пов'язаний з виробництвом».

2. Роль комісії з розслідування у встановленні обставин події.

Головним критерієм визнання випадку «не пов'язаним з виробництвом» є відсутність зв'язку між подією та виконанням трудових обов'язків, інтересами підприємства або дією виробничих факторів.

Згідно із законодавством, нещасний випадок визнається **не пов'язаним з виробництвом**, якщо він стався за таких обставин:

Алкогольне або наркотичне сп'яніння: якщо стан сп'яніння (не зумовлений виробничим процесом) став основною причиною події, і це підтверджено медичним висновком.

Використання в особистих цілях: використання транспортних засобів, механізмів, обладнання або майна підприємства в особистих цілях без дозволу адміністрації.

Навмисне заподіяння шкоди: самогубство або спроба самогубства (крім випадків, доведених судом як доведення до самогубства через тиск на роботі).

Природна смерть: смерть працівника від загального захворювання (наприклад, хронічна хвороба серця), що підтверджено висновком закладу охорони здоров'я.

Кримінальні правопорушення: скоєння постраждалим злочину або іншого правопорушення, що встановлено вироком суду.

Бійки та конфлікти: отримання травм під час бійки, якщо вона не була пов'язана з виконанням службових обов'язків.

Алгоритм визначення - щоб визначити, чи пов'язаний випадок з виробництвом, комісія аналізує відповіді на такі запитання:

Питання	Якщо ТАК	Якщо НІ
Чи перебував працівник на робочому місці згідно з графіком?	Ознака зв'язку з виробництвом	Ознака побутового випадку
Чи виконував він доручення керівника?	Пов'язано	Не пов'язано
Чи стався випадок під час обідньої перерви поза територією?	Не пов'язано (зазвичай)	—
Чи викликана травма несправністю обладнання?	Пов'язано	—

Документальне оформлення - якщо комісія встановлює, що випадок не пов'язаний з виробництвом, замість акта за формою Н-1/ПВ (виробничий) складається. Акт за формою Н-1/НПВ (не пов'язаний з виробництвом). Цей документ звільняє роботодавця та Фонд соціального страхування від виплат спеціальних страхових відшкодувань (крім звичайної оплати лікарняного за загальними правилами).

Питання до самоконтролю:

1. Яка головна умова має бути дотримана, щоб нещасний випадок був визнаний таким, що не пов'язаний з виробництвом?
2. Чи вважається випадок виробничим, якщо працівник отримав травму на робочому місці, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння? Які тут є нюанси?
3. Як класифікується смерть працівника на робочому місці, якщо вона настала внаслідок раптового серцевого нападу (загального захворювання)?
4. Чи буде вважатися виробничою травма, отримана під час бійки з колегою на території підприємства, якщо конфлікт виник на особистому ґрунті?
5. Яким є статус нещасного випадку, що стався під час використання працівником службового автомобіля у власних цілях без дозволу керівництва?

Література: Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.